



Entraînement à l'examen



PREMIERE PARTIE – CREATION DE LA SOCIETE

1.1 Est-il possible de se passer d'un commissaire aux apports pour la constitution de la société TELNET ? Si oui, le conseilleriez-vous aux associés ?

Problème juridique : Quelles sont les conditions de dispense de l'évaluation des apports en nature par un CAA ?

Règles juridiques :

- A la constitution d'une SARL, les apports en nature doivent obligatoirement faire l'objet d'une évaluation par un CAA
- Toutefois, il est possible de se dispenser de cette évaluation si :
 - o Aucun apport en nature n'excède 30 000 €
 - o Le total des apports en nature n'excède pas 50 % du capital
 - o Les associés décident à l'unanimité de ne pas recourir à un CAA
- Dans cette situation, les associés évaluent eux-mêmes les apports en nature : ils sont responsables solidairement vis-à-vis des tiers des conséquences de leur évaluation, pendant une durée de 5 ans.

Application au cas : Dans le cas de la SARL TELNET

- Chaque apport en nature est bien $\leq 30\,000$ € (apports de 18 000 et 10 000 €).
- Le total des apports en nature, soit 28 000 €, est bien inférieur à la moitié du capital (soit $67\,000/2 = 33\,500$ €)

Si tous les associés sont d'accord, il est donc possible de se dispenser de faire appel à un CAA. Cependant, cela expose la responsabilité des associés, en particulier pour un bien complexe à évaluer comme une entreprise individuelle. Ce choix serait donc plutôt à déconseiller.

1.2 Cette situation est-elle porteuse de risque pour la SARL TELNET ? Donnez toutes les explications nécessaires.

Problème juridique : Comment effectuer l'apport en société d'un bien détenu en communauté de biens ?

Règles juridiques :

- Dans une SARL, l'apport d'un bien commun par un conjoint impose d'informer l'autre conjoint, et de prouver dans l'acte de constitution que l'information a bien été transmise.
(Dans le cas de l'apport d'un immeuble, d'un fonds de commerce ou de titres non négociables, il faut obtenir l'autorisation du conjoint)
- Le conjoint a alors la faculté de devenir co-associé pour la moitié des parts, ou alors de renoncer à la qualité d'associé
- Le conjoint qui n'aurait pas été informé peut demander en justice l'annulation de l'apport, dans un délai de 2 ans à compter de la découverte de la réalisation de cet apport.

Application au cas : Coralie a apporté une camionnette qu'elle a avait acquise au cours de son mariage, il s'agit donc d'un bien commun (à défaut de précision, on considère qu'il s'agit ici d'un mariage en communauté de biens).



Il est donc nécessaire qu'elle contacte son mari pour le prévenir de l'utilisation de ce bien. A défaut, il pourrait revendiquer en justice l'annulation de l'apport, ce qui priverait la société d'un de ses biens d'exploitation.

SECONDE PARTIE – FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE

2.1 Comment Nina pourrait-elle agir pour faire délibérer les associés sur la location du local commercial ?

Problème juridique : Un associé peut-il ajouter un point à l'ordre du jour d'une assemblée générale ?

Règles juridiques : A la réception de leur convocation, un ou plusieurs associés représentant au moins 5 % des parts sociales peut demander à ajouter un point à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Toute clause contraire est réputée non écrite

Application au cas : Nina dispose de 2 400 parts sur un total de 6 700, soit plus de 35 % des parts. En conséquence, elle peut dès réception de sa convocation demander au gérant d'ajouter sa résolution à l'ordre du jour.

2.2 L'opposition de Kesseven pourrait-elle empêcher l'adoption de la résolution permettant le changement d'objet social ? Expliquer.

Problème juridique : Comment est adoptée une résolution visant à faire évoluer l'objet social d'une société ?

Règles juridiques :

Les associés prennent collectivement les décisions qui concernent le contrat de société. On parle de :

- Décision collective ordinaire pour les éléments qui ne modifient pas les statuts, les nominations et révocations de dirigeant
- Décision collective extraordinaire pour les décisions modifiant les statuts

Les décisions extraordinaires nécessitent :

Un quorum d'au moins un quart des parts sociales, présentes ou représentées

Une majorité d'au moins deux tiers des voix présentes ou représentées

Application au cas : Examinons les conditions de vote :

Tous les associés sont présents, le quorum est donc nécessairement atteint.

Théo, Nina et Coralie sont favorables au changement d'objet social. Ils représentent $1800 + 2\,400 + 1\,000 = 5\,200$ parts sociales sur un total de 6 700, soit plus de 77 % des parts sociales. La majorité est donc atteinte également.

Par conséquent, la résolution permettant le changement de l'objet social est bien adoptée.

2.3 Y-at-il des précautions particulières à prendre concernant la location de ce local commercial. Donnez toutes les explications nécessaires.

Problème juridique : Comment sont adoptées les conventions réglementées dans une SARL ?

Règles juridiques :

On appelle convention réglementée :

Un contrat entre la SARL et un de ses associés ou gérant, directement ou par personne interposée.



Un contrat entre la SARL et une autre société dont le gérant, un associé indéfiniment responsable, un administrateur, un directeur général un membre du directoire ou du conseil de surveillance est en même temps gérant ou associé de la SARL.

Lorsqu'un contrat est identifié comme une convention règlementée, alors :

Ce contrat peut être signé par le gérant

Le CAC (ou à défaut de CAC le gérant) prépare un rapport spécial sur la convention règlementée, à destination des associés.

Lors de la prochaine assemblée générale, et après lecture du rapport évoqué ci-dessus, les associés votent sur l'adoption de la convention règlementée aux conditions de l'AGO. La personne intéressée par la convention, si elle est associée, ne peut prendre part au vote : ses parts sociales sont exclues du calcul du quorum et de la majorité.

Si la convention est adoptée, elle produit pleinement ses effets. Par contre, si l'AGO ne l'approuve pas, alors reste valide, mais la SARL ne peut en subir les conséquences.

Une convention libre est un contrat entrant dans le cadre des conventions règlementées, mais portant sur des opérations courantes pour l'entreprise, et conclu à des conditions normales. Les conventions libres ne nécessitent aucun contrôle.

Application au cas : Il s'agirait ici de conclure un bail commercial entre la SARL TELNET, où Nina est associée, et la SCI FBIMMO, où elle est gérante. On est bien dans la situation d'une convention règlementée. Les conditions du contrat semblent trop avantageuses pour que l'on puisse identifier ce contrat comme une convention libre.

Il faudra donc, après signature du contrat par le gérant, que celui-ci prépare un rapport spécial à destination des associés. Lors de la prochaine assemblée générale, les associés voteront l'approbation ou non de cette convention. Comme la convention profite ici à Nina, elle ne pourra prendre part au vote.

TROISIEME PARTIE - REVOCATION DU DIRIGEANT (10 POINTS)

3.1 Rappelez les conditions de révocation du gérant de SARL. Ces modalités pourraient-elle aboutir dans notre situation ?

Problème juridique : Quelles sont les conditions de révocation du gérant de SARL ?

Règles juridiques : Le gérant de SARL est révocable :

- À tout moment par décision ordinaire des associés (majorité = plus de la moitié des parts sociales existantes). S'il est associé, le gérant participe à ce vote.
- Sur décision de justice, à la demande de tout associé s'appuyant sur une cause légitime.

Application au cas : Ces deux modalités de révocation pourraient aboutir ici :

- Une révocation en AGO serait possible puisque Nina, Coralie et Kesseven possèdent à eux seuls plus de la moitié des parts sociales (4 900 parts sur un total de 6 700).
- Une révocation en justice à la demande d'un ou plusieurs associés est tout à fait envisageable puisque les associés ont ici un motif légitime de révocation.

3.2 Pensez-vous qu'une action en justice de Théo MARACADE puisse aboutir ? Pourquoi ?

Problème juridique : Quelles sont les conditions d'indemnisation du gérant de SARL révoqué ?

Règles juridiques :



- Le gérant de SARL révoqué pourra obtenir en justice des dommages et intérêts :
 - o Si sa révocation n'est pas justifiée
 - o Si sa révocation s'est déroulée dans des circonstances injurieuses/vexatoires
- Selon la cour d'appel de Poitiers, 25/04/2023, le fait pour les associés de faire paraître une offre d'emploi le jour même de l'assemblée générale devant révoquer le gérant, afin de le remplacer, constitue une révocation vexatoire.

Application au cas : Si Théo demande en justice des dommages et intérêts suite à sa révocation :

- Il ne devrait pas obtenir de dommages et intérêts pour révocation injustifiée, si les associés peuvent prouver qu'il a détourné des biens appartenant à la société
- Il pourrait obtenir des dommages et intérêts pour révocation vexatoire, l'offre d'emploi publiée dans la presse étant de nature à anticiper sa révocation.

3.3 Compte tenu de la position de chaque associé, la cession des titres de Théo MARCADE pourra-t-elle avoir lieu ? Qu'advient-il de ses titres?

Problème juridique : Comment s'opère une cession de part en SARL ?

Règles juridiques :

- Lorsqu'un associé de SARL désire céder ses parts, il doit en informer chaque associé ainsi que le gérant par LRAR ou acte de commissaire de justice.
- Si la cession est faite à un tiers, elle doit être approuvée par les associés (=agrément). Le gérant a alors 8 jours pour convoquer une assemblée générale. La décision nécessite l'accord :
 - o De la majorité des associés en nombre
 - o Et représentant au moins la moitié des parts sociales

L'associé cédant participe au vote.

Dans le cas d'une cession à son conjoint, à un autre associé, à un ascendant ou descendant, aucun agrément n'est nécessaire sauf si les statuts en prévoient un.

- Le vote d'agrément peut avoir les résultats suivants :
 - o La cession est autorisée. Elle peut alors avoir lieu par acte sous seing privé ou notarié. Elle donnera lieu à information de la société, et à publicité légale.
 - o Aucune décision n'a eu lieu dans un délai de 3 mois. On considère alors que la cession est autorisée tacitement
 - o La cession est refusée. Si l'associé cédant ne renonce pas à la cession de ses parts :
 - S'il détient ses parts depuis plus de 2 ans, alors il a droit au rachat de ses parts. La Société a alors un délai de 3 mois pour faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé, ou pour les racheter elle-même en vue de leur annulation. Si le délai de 3 mois n'est pas respecté, alors la cession initiale pourra avoir lieu
 - S'il détient ses parts depuis moins de 2 ans, il ne peut exiger le rachat de ses parts et en reste prisonnier.

Application au cas : Théo désire céder ses parts à un tiers, Alexis.



- Théo et Nina sont favorables à la cession, soit 2 associés sur 4 et 4 200 parts sur 6 700 (62 %)
- Coralie et Kesseven sont contre la cession, soit 2 associés sur 4 et 2 500 parts sur 6 700 (37 %)

Par conséquent l'agrément est refusé. Théo détenant ses parts depuis moins de deux ans (création récente de la SARL), il ne peut faire valoir son droit au rachat et reste donc prisonnier de ses parts sociales.

QUATRIEME PARTIE – FIN DU CONTRAT DE SOCIETE (8,5 POINTS)

4.1 Comment Kesseven pourrait-il attirer l'attention de Melle D sur la situation de la société ?

Problème juridique : Comment un associé peut-il réagir lorsqu'il estime que la société est en danger ?

Règles juridiques :

- Les associés disposent du droit d'alerte.
- Ils peuvent, deux fois par exercice, poser des questions par écrit au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation.
- Le gérant est tenu de répondre. La réponse est transmise au CAC s'il existe

Application au cas : Kesseven estime que l'activité de la société diminue dangereusement. De ce fait il peut exercer son droit d'alerte en questionnant Estelle (« Que compte-t-elle faire face à la baisse du chiffre d'affaires... ? »)

4.2 Expliquer ce qu'il doit se passer compte tenu de la situation de la société à la fin de l'exercice 2024.

Problème juridique : Quelle est la procédure à appliquer lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social ?

Règles juridiques :

- Dans une SARL, si à la clôture d'un exercice, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant doit, dans les 4 mois qui suivent l'approbation des comptes, convoquer une AGE pour décider s'il faut procéder ou non à la dissolution anticipée de la société (décision extraordinaire).
- Dans le cas où la dissolution anticipée est votée, la SARL sera liquidée. Par contre, si la dissolution est écartée, il faut dans un délai maximal de deux exercices à compter de celui qui a fait naître la situation, reconstituer les capitaux propres pour un montant supérieur à la moitié du capital social, ou réduire le capital pour le montant des pertes non imputées sur les réserves.
- Si au bout de ce délai de deux exercices aucune régularisation n'a eu lieu ET que le montant des capitaux propres reste supérieur à 1 % du total du bilan, alors la société dispose d'un nouveau délai de deux exercices pour réduire son capital et le ramener à une valeur inférieure ou égale à 1 % du total du bilan.
- A défaut de régularisation, tout intéressé peut valablement demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut valablement accorder un délai supplémentaire de 6 mois pour régulariser la situation.

Application au cas : L'annexe 4 montre que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Dans ce contexte,



Estelle devra après l'approbation des comptes, convoquer les associés pour décider s'il faut dissoudre la société ou non. Si la dissolution est écartée, alors la situation devra être régularisée comme indiqué ci-dessus.

4.3 Ces cessions pourront-elles être réalisées ? Expliquez.

Problème juridique : Les personnes ayant pris part à la société (associés et/ou gérant) peuvent-ils racheter des biens inscrits à l'actif à l'occasion de la liquidation ?

Règles juridiques : Lors d'une liquidation :

- Les associés ou dirigeants ne peuvent acheter des éléments d'actif de la société en liquidation qu'avec le consentement unanime des associés ou l'autorisation du tribunal de commerce, qui aura alors préalablement entendu le liquidateur (ainsi que le CAC s'il existe)
- Toutefois, la cession d'actifs est totalement interdite au liquidateur (ou à son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou à ses employés).

Application au cas : Les deux rachats envisagés n'auront pas le même traitement.

- Le rachat de la trottinette électrique par Estelle est totalement interdit, car elle est liquidatrice
- En revanche, le rachat de la caisse enregistreuse par Kesseven est possible si autorisé par l'ensemble des associés ou le tribunal de commerce.

